

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 246/2530

กองทัพอากาศ

โจทก์

เรืออากาศโท นิรันดร์ หล่อ สุวรรณ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ขณะเกิดเหตุจำเลยรับราชการเป็นหัวหน้าหมวดช่างโยธาประจำสถานีรายงานนครพนมของโจทก์ มีหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งรวมทั้งท่อประปาที่ถูกคนร้ายลักไปด้วยปรากฏว่าท่อประปาที่หายไปกองอยู่ในบริเวณรั้วห่างโรงจักร ไฟฟ้าไม่ถึง 20 เมตร ในการปฏิบัติหน้าที่จำเลยได้จัดเวรยามคอยติดเครื่องจักรไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งมีหมวดอากาศโยธินจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยและมีรถยนต์วิ่งตรวจการณ์ 24 ชั่วโมง โดยโจทก์เองก็มีได้มีคำสั่งให้จำเลยต้องจัดเวรยามเฝ้าท่อประปาเป็นพิเศษแต่อย่างใด เช่นนี้การที่คนร้ายเล็ดลอดหลบหน่วยรักษาความปลอดภัยเข้ามาในบริเวณสถานีรายงานและหลบเข้าไปตัดรั้วลวดหนามของโรงจักร ไฟฟ้าลักท่อประปาของโจทก์ไป ย่อมถือว่าจำเลยไม่ได้กระทำการอันเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ท่อประปาของโจทก์สูญหายจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นนายทหารประจำการ สังกัดฝ่ายจำหน่ายไฟฟ้าแผนกไฟฟ้า กองไฟฟ้า-ประปา กรมช่างโยธาทหารอากาศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายช่างโยธาที่สถานีรายงานนครพนมซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการสายช่างโยธาทั้งหมด รวมทั้งควบคุมดูแลรักษาอุปกรณ์ทรัพย์สินในสถานีรายงานนครพนม ระหว่างวันที่ 29กรกฎาคม 2523 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2523 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อปล่อยปละละเลยไม่ได้จัดเวรยามเฝ้าตรวจดูแลทรัพย์สิน ไม่ได้ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าให้แสงสว่างหรือตรวจดูแลรักษาทรัพย์สินด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด เป็นเหตุให้คนร้ายเข้าไปในบริเวณสถานีรายงานนครพนม ลักเอาท่อประปาจำนวน 73 ท่อน ราคา 43,800 บาทของโจทก์ที่เก็บไว้ที่สถานีรายงานนครพนมไป การกระทำของจำเลยเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย 43,800 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและดูแลรักษาอุปกรณ์ท่อประปาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นในกองทัพอากาศ และหน่วยป้องกัน สร.นพ. มีการผลัดเปลี่ยนเข้าเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง จำเลยไม่เคยจงใจหรือประมาทเลินเล่อปล่อยให้เลยไม่ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของโจทก์ เหตุที่ท่อประปาสัญหยาไปเป็นความบกพร่องในหน้าที่ของหน่วยงานอื่นจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายอย่างมากไม่เกิน 5,000 บาท คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยมีหน้าที่ดูแลท่อประปาของโจทก์ได้กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ท่อประปาสัญหยาไป พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 43,800 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการที่คนร้ายดัดรั่วรดหนามเข้าไปลักเอาท่อประปาดังกล่าวไปไม่ได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์จำเลยนำสืบและที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมาว่า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2523 ได้มีคนร้ายเข้าไปในบริเวณสถานีรายงานนครพนมของโจทก์ เรียกชื่อย่อว่า สร.นพ. ลักเอาท่อประปา ขนาด 6 นิ้ว คุณ 6 เมตร จำนวน 73 ท่อนของโจทก์ไป ขณะเกิดเหตุจำเลยรับราชการเป็นหัวหน้าหมวดช่างโยธาประจำสถานีรายงานนครพนมของโจทก์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ถนน ประปา เครื่องท่อนแรง ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศของสถานี และเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานในหน้าที่เหล่านี้ กับมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งท่อประปาที่ถูกคนร้ายลักไปดังกล่าวข้างต้นด้วย ตามคำสั่งของโจทก์เอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ท่อประปาของโจทก์สูญหาย และคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่กับเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว ได้ความตามคำเบิกความของนาวาอากาศโทวิชิตมยะพันธ์ ผู้บังคับสถานีรายงานนครพนม ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลย ว่าท่อประปาที่หายมีอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2522 ที่นาวาอากาศโทวิชิตและจำเลยจะไปรับราชการที่สถานีรายงานนครพนมแล้ว โดยวางกองอยู่ข้างโรงจักรไฟฟ้าหลังสถานี ภายในรั้วของโรงจักรไฟฟ้านั้นเอง ข้อเท็จจริงก็ได้ความว่า จำเลยได้จัดเวรยามคอยติดเครื่องจักรไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ท่อประปากองอยู่ภายในบริเวณรั้วห่างโรงจักรไฟฟ้าไม่ถึง 20 เมตร นับว่าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว ไม่น่าจะต้องติดคอมไฟบริเวณที่ท่อประปากองอยู่หรือจัดเวรยามเฝ้าท่อประปา

ศาลฎีกาถือว่าจำเลยไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์เพราะจำเลยไม่ได้กระทำการอันเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ท่อประปาของโจทก์สูญหายไป ข้อที่ว่าจำเลยได้จงใจทำให้ท่อประปาของโจทก์สูญหายไปหรือไม่นั้นเห็นได้ชัดว่าจำเลยไม่ได้จงใจแน่ คงมีปัญหามาพิจารณาว่าจำเลยได้ประมาทเลินเล่อหรือไม่ แต่มิได้หมายความว่า หากได้ความว่าจำเลยประมาทเลินเล่อแล้วจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเสมอไป เพราะยังมีปัญหาต้องพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่าความเสียหายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยหรือไม่ การกระทำโดยประมาทเลินเล่อหมายความว่า การกระทำโดยไม่จงใจ แต่ไม่ใช้ความระมัดระวังอันสมควรที่จะใช้ รวมถึงการกระทำในลักษณะที่บุคคลผู้มีความระมัดระวังจะไม่กระทำด้วย (คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 โดยนายจิตติดิตรัตน์กัณฑ์และนายยลธีรกุล พิมพ์ โดยเนติบัณฑิตยสภา หน้า 473) การพิจารณาในเรื่องนี้จะต้องพิจารณาเรื่องหน้าที่ของจำเลยด้วย กล่าวคือจำเลยมีหน้าที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นในทุกกรณี

(Philip S. James with D. J. L. Brown, General Principles of the Law of Torts, Butterworths, Fourth Ed. P. 48)

ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ว่าด้วยการกระทำผิดหน้าที่หรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ย่อมได้ชื่อว่ากระทำละเมิด (J. A. L. Olowicz, and T. Ellis Lewis, Winfield on Tort, London, Sweet & Maxwell, 1963 p. 17) ดังนั้น หากมีระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้จำเลยปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจำเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อย่อมถือว่าไม่ใช้ความระวังอันสมควรได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำละเมิดเช่น ระเบียบการในเรื่องให้เจ้าหน้าที่อำเภอขายผ้าของทางราชการมีว่าเงินที่ขายได้เกินหมื่นบาทให้นำส่งจังหวัดเป็นการด่วน ปลัดอำเภอขายผ้าได้เกินหมื่นบาทแล้ว ไม่นำส่งจังหวัดตามระเบียบ มีผู้ร้ายไซเซฟลักเงินไปปลัดอำเภอต้องรับผิดชอบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1257/2493) แต่ถ้าปฏิบัติไปตามที่เคยทำกันมาโดยไม่รู้ถึงระเบียบไม่เป็นละเมิด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 502/2497) สำหรับคดีนี้ศาลฎีกาถือว่าโจทก์มิได้มีคำสั่งให้จำเลยต้องจัดเวรยามเฝ้าที่อู่ประปาเป็นพิเศษแต่อย่างใด จึงถือว่าจำเลยมิได้มีหน้าที่เช่นนั้น เมื่อจำเลยไม่มีหน้าที่การที่จำเลยไม่ได้จัดเวรยามเฝ้าที่อู่ประปาเป็นพิเศษจึงไม่ถือว่าจำเลยประมาทเลินเล่อและไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ อย่างไรก็ตามก็ต้องระลึกไว้เสมอว่าแม้โจทก์จะมีคำสั่งดังกล่าวและจำเลยมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นก็จะต้องพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่าการที่อู่ประปาสูญหายไปเป็นผลโดยตรงจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของจำเลยหรือไม่ กรณีทำนองเดียวกับคดีนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1337/2509 การที่เทศบาลอนุญาตให้จำเลยปลูกอาคารชิดแนวเขตที่ดินของโจทก์โดยไม่เว้นระยะ 50 เซนติเมตรอันเป็นการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินั้น เทศบัญญัตินี้มิได้บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ที่ดินข้างเคียงราคาตกต่ำและมีกฎหมายที่ประสงค์จะปกป้องโจทก์จะถือว่าการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น เป็นการทำให้โจทก์เสียหายโดยผิดกฎหมายเพราะเหตุนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 422 ยังมิได้ การกระทำของเทศบาลยังไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 438-439/2512 จำเลยเป็นหัวหน้าส่วนราชการแผนกสรรพากรประจำอำเภอ มีตำแหน่งสมุห์บัญชีโท มีหน้าที่รับผิดชอบในเงินภาษีอากรตลอดจนตรวจนับเงินสดและเช็คที่มีผู้นำมาชำระค่าภาษีอากรทุกวัน หากจำเลยไม่ปล่อยปละละเลยและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ใช้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิด และถ้าไม่ปลื้งตัวออกจากการเป็นกรรมการถือกุญแจเก็บรักษาเงินผลประโยชน์ตามระเบียบของกรมสรรพากร จำเลยอื่นก็จะมีโอกาสยกเอาเงินค่าภาษีอากรของโจทก์ไปได้ ดังนั้นจำเลยต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยอื่นชดใช้เงินให้แก่โจทก์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1702/2515 จำเลยเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการและได้รับแต่งตั้งจากกรมการบินพลเรือนให้เป็นกรรมการควบคุมดูแลเงินรายได้ผลประโยชน์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลเงินค่าธรรมเนียมขึ้นลงของเครื่องบินกับค่าเช่าอันเป็นเงินรายได้ของโจทก์ แต่จำเลยปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทัพอากาศ ทำให้เกิดการทุจริตโดยนายทหารชั้นประทวนยกเอาเงินดังกล่าวไป ซึ่งถ้าหากได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับแล้วการทุจริตรายนี้คงไม่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ถือได้ว่าจำเลยประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์เสียหายจำเลยต้องรับผิดชอบเพื่อละเมิด คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่ 2811/2516 ธนาคารออมสินโจทก์ได้วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการที่พนักงานของโจทก์เบิกเงินฝากแทนผู้ฝากไว้แล้ว จำเลยเป็นหัวหน้ากองส่งเสริมการออมทรัพย์ของธนาคารโจทก์ได้ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยประมาณเงินเล็กน้อยเป็นเหตุให้ปราศจากหลักฐานในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามวิธีที่จำเลยออกคำสั่งทำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของจำเลยอาศัยคำสั่งของจำเลยเบิกเงินแทนผู้ฝาก แล้วไม่นำไปจ่ายให้แก่ผู้ฝาก โจทก์ในฐานะผู้รับฝากเงินต้องสำรองจ่ายเงินแก่ผู้ฝาก โจทก์จึงมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 761/2518 เทศบาลอำเภอมีหน้าที่ซ่อมแซมถนน จำเลยไม่ทราบว่ามีการทำเป็นหลุมขนาดใหญ่มา 2 ปี จำเลยไม่ซ่อมเป็นเหตุให้โจทก์เดินตกลงไปซึ่งโจทก์คาดหมายได้ว่าทางสาธารณะจะไม่มีหลุมเช่นนั้น จำเลยประมาณเงินเล็กน้อยฝ่ายเดียวจำเลยไม่สืบพยานแก้ไขข้อเสียหาย ไม่ถือว่ายอมรับตามที่โจทก์นำสืบ ศาลกำหนดให้ได้ตามควร คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2904/2525 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินของสุขาภิบาลกำหนดให้ต้องมีกรรมการควบคุมการไปรับเงินที่ธนาคาร หากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลตั้งกรรมการไปรับเงินร่วมกับจำเลยที่ 1 กรรมการก็อาจควบคุมดูแลมิให้จำเลยที่ 1 ปลอมใบขอถอนเงินและรับเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว การละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึงเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้สุขาภิบาลโจทก์เสียหายจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบโจทก์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3489/2527 จำเลยที่ 4 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงินของโจทก์ เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เงินที่ขาดหายไปโดยการกระทำทุจริตของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นเงินที่ผ่านเข้ามาในแผนกการเงินตามสายงาน หากจำเลยที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคำสั่งของโจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็ไม่อาจทุจริตได้ การที่จำเลยที่ 4 ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติจนเป็นเหตุให้เงินของโจทก์ขาดหายไปโดยการทุจริตของผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาณเงินเล็กน้อย จำเลยที่ 4 จึงต้องชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์. วิเศษภูมิมานนท์.